

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 27 Chaabane 1414 - 8 Février 1994

137^{ème} année

N° 11

Sommaire

Lois

Loi n° 94-11 du 31 janvier 1994 , portant ratification d'un protocole spécial relatif à l'aide-programme française, conclu le 15 novembre 1993, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Française	227
Loi n° 94-12 du 31 janvier 1994 , portant ratification du protocole relatif à la prorogation et aux amendements de l'Accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table	227
Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 , relative a l'exercice de la pêche	227
Loi n° 94-14 du 31 janvier 1994 , modifiant et complétant la loi n° 92-81 relative aux zones économiques franches	230
Loi n° 94-15 du 31 janvier 1994 , portant création du Centre d'Etudes de Recherches et de Documentation en matière de Jeunesse, d'Enfance et de Sport	231
Loi n° 94-16 du 31 janvier 1994 , relative a l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles	231
Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , portant promulgation du code d'incitations aux investissements (rectificatif).....	232

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 31 janvier 1994, fixant la composition de la commission nationale de l'espace extra-atmosphérique	241
---	------------

Ministère de l'Intérieur

Création d'un marché hebdomadaire	241
Arrêté du ministre de l'intérieur du 31 janvier 1994, relatif au transfert du siège de la commune de Korbous gouvernorat de Nabeul	241

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination de directeurs	242
--------------------------------	------------

Nomination d'un chef de cellule	242
Nomination de directeurs-adjoints	242
Nomination de chefs de divisions	242
Ministère des Finances	
Arrêtés du ministre des finances du 31 janvier 1994, portant ouverture de concours sur épreuves externe et interne pour le recrutement d'inspecteurs, de contrôleurs, d'attachés d'inspection et de secrétaires de direction des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances)	244
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 94-263 du 31 janvier 1994, portant extension du périmètre public irrigué de Sidi Sâad	245
Décret n° 94-264 du 31 janvier 1994, portant création de périmètres publics irrigués dans le gouvernorat de Kasserine	246
Décret n° 94-265 du 31 janvier 1994, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Shili-Sidi Ali J'Bini	246
Arrêtés du ministre de l'agriculture du 31 janvier 1994, portant report de concours sur épreuves pour le recrutement de médecins vétérinaires spécialistes et de médecins vétérinaires principaux et de médecins vétérinaires	247
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Décret n° 94-266 du 31 janvier 1994, portant révision du plan d'aménagement de la commune de Sidi Thabut (gouvernorat de l'Ariana)	247
Ministère de l'Education et des Sciences	
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 31 janvier 1994, portant délégation de signature	248
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Arrêtés du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 31 janvier 1994, portant ouverture d'examens professionnels pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" et "C" dans le grade de secrétaire d'administration et de commis d'administration	248
Avis et Communications	
Ministère des communications	
Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie	250

Loi n° 94-11 du 31 janvier 1994, portant ratification d'un protocole spécial relatif à l'aide-programme française, conclu le 15 novembre 1993, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Française (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié le protocole spécial relatif à l'aide-programme française, annexé à la présente loi, conclu à Paris le 15 novembre 1993, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République française, et portant sur des facilités de crédit d'un montant de deux cent soixante-quinze millions (275.000.000) de francs français.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 janvier 1994

Loi n° 94-12 du 31 janvier 1994, portant ratification du protocole relatif à la prorogation et aux amendements de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié le protocole annexé à la présente loi, signé par la République Tunisienne à New-York le 23 août 1993 et relatif à la prorogation et aux amendements de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 janvier 1994.

Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative a l'exercice de la pêche (1).

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 janvier 1994.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - La présente loi a pour objet d'organiser l'effort de pêche dans les différentes zones de pêche, de rationaliser l'exploitation des espèces aquatiques, de les protéger et de préserver leur milieu de vie.

Art. 2. - Au sens de la présente loi, on entend par :

1) " Pêche" toute activité visant la capture, la collecte, l'extraction ou l'élevage d'organismes dont l'eau constitue le milieu de vie permanent ou prédominant.

2) " Espèces aquatiques" : les poissons, les crustacés, les mollusques, les spongières, le corail, les végétaux et tous les autres organismes dont l'eau constitue le milieu de vie permanent ou prédominant .

3) "Unité de pêche" tout bateau armé à la pêche ou armé à la pêche et s'y livrant.

4) " Autorité compétente" le Ministre chargé de la pêche ou son représentant.

5) " Eaux tunisiennes" : les eaux soumises à la souveraineté ou à la juridiction tunisienne et comprenant les eaux intérieures, les eaux territoriales, le plateau continental, la zone de pêche exclusive, la zone contiguë et la zone économique exclusive.

6) " Engin de pêche" : les filets et les outils qui permettent la pêche des espèces aquatiques.

7) "Pêcheries fixes" : les plans d'eau relevant du domaine public sur lesquels sont établis des installations, engins et équipements pouvant être exploités aux fins de la pêche.

8) "Port de servitude" : le port d'approvisionnement en eau, en glace et en carburant et de débarquement des espèces aquatiques.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE LA PECHE DANS LES EAUX TUNISIENNES.

Art. 3. - La pêche est pratiquée dans les eaux tunisiennes par :

1) Les unités de pêche de nationalité tunisienne .

2) Les unités de pêche étrangères autorisées à cet effet aux fins de la recherche, de l'apprentissage ou de la vulgarisation . L'autorité compétente fixera les conditions d'octroi de ces autorisations.

Art. 4. - Toute unité de pêche trouvée dans les eaux tunisiennes sera conduite dans un port tunisien si des indices d'infraction de pêche sont établis à son encontre.

Art. 5. - La pratique de la pêche est soumise à une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente. Cette autorisation indique notamment la période de sa validité, le mode de pêche autorisé et le cas échéant la zone de pêche et le port de servitude.

Les conditions d'octroi de l'autorisation et les redevances y afférentes sont fixées par décret .

Toutefois, la pêche à pieds sans filets et la récolte des herbes marines à l'exception des algues vives, des clovisses et des poulpes, ne donne pas lieu à la délivrance d'une autorisation de pêche

Art. 6. - La construction des unités de pêche dont la jauge excède une limite fixée par arrêté de l'autorité compétente, est

soumise à une autorisation préalable accordée par ladite autorité, - à l'exception des unités destinées à l'exportation.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES OPERATIONS DE PECHE

CHAPITRE PREMIER

PERIODES ET ZONES DE PECHE

Art. 7. - La pêche peut être pratiquée en tout temps et en tout lieu sauf à l'intérieur des zones et durant les périodes fixées par arrêté de l'autorité compétente.

Toutefois, l'autorité compétente peut interdire par décision la pêche dans une zone déterminée en cas d'apparition de signes de surexploitation. La période d'interdiction ne pourra excéder trois mois renouvelable.

L'autorité compétente peut, en outre, délimiter par arrêté les zones interdites au mouillage des unités de pêche.

CHAPITRE II

LES ENGINS DE PECHE

Art. 8. - Les caractéristiques que doivent présenter les engins de pêche, ainsi que les conditions de leur utilisation, sont fixées par arrêté de l'autorité compétente.

Art. 9. - L'autorité compétente fixe par arrêté les engins de pêche prohibés et dont la détention est interdite à bord des unités de pêche, sur les francs bords des cours d'eau et des barrages et sur le domaine public maritime ou hydraulique.

CHAPITRE III

MODES DE PECHE PROHIBES

Art. 10. - Il est interdit de pêcher :

- 1) au moyen d'armes à feu ;
- 2) au moyen d'explosifs ;
- 3) au moyen de matières susceptibles d'enivrer les espèces aquatiques, de les empoisonner ou de leur causer des dommages ;
- 4) au moyen de lumières sauf pour la capture des poissons de passage ;
- 5) en troublant l'eau par quelque moyen que ce soit ou en effrayant les espèces aquatiques pour les avoir dans les filets, sauf au moyen des avirons ;
- 6) en aménageant des obstacles aux embouchures des cours d'eau.

Art. 11. - Il est interdit de détenir à bord des unités de pêche, sur les francs bords des cours d'eau et des retenues d'eau et sur le domaine public maritime et hydraulique, les moyens et les matières pouvant être utilisés dans les modes de pêche interdits.

CHAPITRE IV

PROTECTION DES ESPECES AQUATIQUES

Art. 12. - L'autorité compétente fixe par arrêté les espèces aquatiques dont la pêche est interdite.

Il est interdit d'enfreindre les dispositions relatives aux normes de qualité et aux conditions sanitaires des espèces aquatiques, et qui sont fixées par arrêté de l'autorité compétente.

Art. 13. - Les espèces aquatiques dont la pêche est interdite doivent être immédiatement rejetées à l'eau, ou en cas d'empêchement avant l'arrivée de l'unité au port.

Toutefois, une part déterminée d'espèces dont la pêche est interdite, est tolérée parmi les quantités débarquées.

Cette part est fixée par arrêté de l'autorité compétente.

Art. 14. - Il est interdit de transporter, de vendre, de stocker, de transformer ou d'utiliser comme appât, les espèces aquatiques dont la pêche est prohibée, à l'exception de la part visée à l'article précédent.

CHAPITRE V

DEBARQUEMENT ET VENTE DES ESPECES AQUATIQUES

Art. 15. - Le transbordement des espèces aquatiques n'est pas permis sauf a

Art. 16. - Le débarquement de la totalité des espèces aquatiques doit avoir lieu dans un port de pêche tunisien sauf autorisation exceptionnelle mentionnée sur le permis de pêche.

Le débarquement des espèces aquatiques est effectué en présence d'un agent de l'autorité compétente qui - outre la constatation des infractions de pêche- enregistre leur poids ou pour les éponges, leur nombre.

Art. 17. - Les espèces aquatiques débarquées doivent être vendues dans les lieux destinés à cet effet à l'intérieur des ports. En cas de débarquement des espèces en dehors des ports, la vente sera effectuée dans les lieux fixés par l'autorité compétente après avis des autres autorités concernées.

Les autorités susvisées fixent, en outre, le lieu de vente des espèces aquatiques pêchées par les pêcheurs à pieds ou les exploitants des pêcheries fixes.

Art. 18. - Les pêcheurs ainsi que les exploitants d'unités de pêche ou de pêcheries fixes doivent communiquer à l'autorité compétente, toutes informations statistiques ou techniques qu'elle leur demande.

CHAPITRE VI

ORGANISATION DE LA PECHE

Art. 19. - Il est interdit aux unités de pêche arrivant sur les lieux de pêche de placer ou de jeter leurs engins de manière à gêner les autres unités.

L'autorité compétente fixe par arrêté les distances minima à respecter entre les unités exerçant sur les lieux de pêche.

Art. 20. - Il est interdit à quiconque de visiter ou de lever les engins de pêche qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont pas à sa disposition.

Art. 21. - Les unités pratiquant la pêche sportive ou de plaisance ne doivent pas entraver l'activité des unités de pêche appartenant aux professionnels de la pêche.

L'autorité compétente fixe par arrêté les conditions d'exercice de ce genre d'activité.

Art. 22. - Il est interdit d'effacer, de couvrir ou de cacher totalement ou partiellement les signes distinctifs inscrits sur les unités de pêche et indiquant leur port de servitude.

CHAPITRE VII

LES PECHERIES FIXES

Art. 23. - L'établissement de pêcheries fixes est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable de l'autorité compétente. Cette autorisation fixe notamment l'emplacement de la pêcherie, ses dimensions, les installations pouvant y être établies, les conditions de son exploitation et les redevances dues par le bénéficiaire.

Art. 24. - L'autorisation ne peut être accordée que :

- aux personnes physiques de nationalité tunisienne ;
- aux établissements publics et sociétés nationales ;
- aux personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes physiques de nationalité tunisienne.

Art. 25. - Par dérogation aux dispositions de l'article 24 susvisé et pour la réalisation de projets d'aquaculture, l'autorisation

peut être accordée aux personnes morales répondant aux conditions prévues aux paragraphes 1,2,3, et 4 de l'article 3 du décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, tel que modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985.

Art. 26. - Sous peine de retrait de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu d'établir les installations, les engins et les équipements autorisés dans un délai d'une année au maximum à compter de la date d'octroi de l'autorisation.

En outre, l'autorisation peut être retirée dans le cas où le bénéficiaire ne procède pas à l'exploitation de la pêche durant une période excédant une année, ou dans le cas d'inobservation des dispositions prévues par l'autorisation.

Dans lesdits cas aucune indemnisation ne peut être réclamée par le bénéficiaire.

TITRE IV CONSTATATION ET POURSUITE DES INFRACTIONS DE PECHE

CHAPITRE PREMIER CONSTATATION ET SAISIE

Art. 27. - Les infractions de pêche sont constatées par voie de procès-verbaux établis par :

- 1) Les officiers de la police judiciaire prévus par l'article 10 du code de procédure pénale.
- 2) Les commandants et officiers de la marine nationale.
- 3) Les gardes- pêche.
- 4) Les agents assermentés relevant de l'administration de la marine marchande, de l'administration des douanes et du service national de la surveillance côtière .
- 5) Les agents de l'autorité compétente assermentés à cet effet.

Art. 28. - Les agents visés à l'article 27 de la présente loi sont habilités à inspecter les unités de pêche, les pêcheries fixes ainsi que tous moyens ou objets contenant ou pouvant contenir des espèces aquatiques ou des engins de pêche.

Art. 29. - Tous les procès-verbaux dressés et signés par les agents cités à l'article 27 de la présente loi, sont transmis directement à l'autorité compétente.

Art. 30. - L'autorité compétente saisit obligatoirement, les appâts et les matières dont l'utilisation aux fins de la pêche est interdite, ainsi que les espèces aquatiques pêchées en infraction aux dispositions de la présente loi.

Peuvent être également saisis , les unités et les engins de pêche utilisés pour commettre les infractions prévues par les dispositions de la présente loi, ainsi que tous moyens ou objets contenant des appâts, matières, engins ou espèces interdits.

Les objets saisis sont déposés dans un emplacement désigné par l'autorité compétente, compte tenu du lieu de l'infraction, de la nature des objets saisis et des installations appropriées.

Art. 31. - L'autorité compétente procède à la vente aux enchères publiques des espèces saisies. Le produit de la vente est déposé auprès de la recette des Finances, après déduction des frais légaux.

L'agent de constatation procède en présence du représentant de l'autorité compétente à la destruction des espèces dont la pêche est prohibée. Mention en est faite dans le procès-verbal.

CHAPITRE II L'ACTION PUBLIQUE

Art. 32. - L'action publique en matière d'infractions prévues par la présente loi, est exercée par le représentant du Ministère public sur requête de l'autorité compétente.

L'action est portée devant le tribunal de première instance territorialement compétent.

Toutefois pour les infractions commises en mer, le tribunal compétent est celui duquel relève le port de servitude de l'unité ou le port auquel l'unité ou l'un des membres de son équipage a été conduit.

CHAPITRE III PENALITES

Art. 33. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 1000 dinars à 100.000 dinars.

- Quiconque enfreint les dispositions de l'article 3 de la présente loi.

- Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 1,2, et 3 de l'article 10 de la présente loi.

Art. 34. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 dinars à 10.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement :

- Quiconque enfreint les dispositions de l'article 5 de la présente loi.

- Quiconque se livre à la pêche dans les zones ou pendant les périodes prohibées ou en utilisant les engins de pêche non conformes aux normes fixées à cet effet.

- Quiconque enfreint les dispositions de l'article 9 de la présente loi.

- Quiconque pêche, transporte, vend, stocke, transforme ou utilisé comme appâts les espèces aquatiques interdites et ce en infraction aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 12 et des articles 13 et 14 de la présente loi.

- Quiconque exploite une pêcherie fixe en infraction aux dispositions de l'article 23 de la présente loi.

Art. 35. - Est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d'une amende de 100 dinars à 5.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement :

- Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 4,5 et 6 de l'article 10 de la présente loi.

- Quiconque enfreint les dispositions de l'article 11 de la présente loi.

- Quiconque enfreint les dispositions des articles 19 et 20 de la présente loi.

Art. 36. - Est puni d'une amende de 100 dinars à 2.000 dinars :

- Quiconque enfreint les dispositions de l'article 6, des alinéas 2 et 3 de l'article 7 , de l'alinéa 2 de l'article 12 et des articles 16,17,18,21, et 22 de la présente loi.

- Quiconque n'obtempère pas aux ordres et signaux émanant des agents de constatation visés à l'article 27 de la présente loi.

- Quiconque entrave l'opération de saisie prévue à l'article 30 de la présente loi ou dispose des objets saisis.

Art. 37. - En cas de jugement d'incrimination, le tribunal prononce la confiscation des produits provenant de la vente des espèces périssables saisis ainsi, que la confiscation des unités et engins de pêche et des moyens et objets contenant des appâts, des matières, des engins ou des espèces interdits et ce à la requête de l'autorité compétente et à l'occasion des infractions commises et punies conformément aux articles 33 et 34 de la présente loi.

Art. 38. - En cas de récidive, les peines sont portées au double.

Art. 39. - A l'occasion de toute infraction prévue par la présente loi, l'autorité compétente peut décider le retrait provisoire du permis de pêche ou son retrait définitif dans les cas prévus à l'article 42 de la présente loi .

Toutefois, il reste à la personne concernée par la décision de retrait définitif, la possibilité de demander une nouvelle autorisation valable pour une zone de pêche désignée par l'autorité compétente.

Art. 40. - A l'occasion de toute infraction prévue par la présente loi, l'autorité compétente peut retirer provisoirement au patron l'autorisation de commandement et le cas échéant tout document professionnel permettant l'exercice de la profession de pêcheur .

CHAPITRE IV LA TRANSACTION

Art. 41. - Hormis les cas prévus à l'article 42 de la présente loi, l'autorité compétente peut transiger avant le prononcé du jugement définitif en matière d'infractions commises en violation des dispositions de la présente loi et de la réglementation prise pour son application.

La transaction entraîne l'extinction de l'action publique et l'arrêt de l'exécution des peines.

Art. 42. - La transaction ne peut avoir lieu :

- dans le cas où l'auteur de l'infraction a bénéficié de deux mesures de transactions au cours de l'année ayant précédé la date de l'établissement du dernier procès-verbal d'infraction ;

- dans le cas où l'infraction a eu lieu au cours des deux années suivant la date du prononcé du dernier jugement à l'encontre de l'auteur de l'infraction aux dispositions de la présente loi et de la réglementation prise pour son application;

- dans le cas où l'infraction de pêche est commise par le biais d'explosifs ou de matières susceptibles d'enivrer, d'empoisonner ou d'endommager les espèces aquatiques;

- dans le cas où l'infraction de pêche est accompagnée d'une autre infraction d'outrages aux agents de constatation ou d'une infraction aux dispositions du code de la police administrative de la navigation maritime.

CHAPITRE V RECouvreMENT DES MONTANTS DES INDEMNISATIONS ET DES TRANSACTIONS

Art. 43. - Les armateurs sont considérés civilement responsables et sont tenus des réparations avec les auteurs des infractions .

Art. 44. - Les montants des indemnisations et des transactions conclues avec les contrevenants sont recouvrés par les recettes des finances.

Art. 45. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, sauf celles prévues :

- à l'alinéa b de l'article 3 du décret du 26 juillet 1951 portant refonte de la législation sur la police de la pêche.

- par la loi n° 73-49 du 2 août 1973 portant délimitation des eaux territoriales.

- par le décret du 5 février 1931, relatif aux pêcheries de la Chebba et des îles Kerkennah, tel que complété par le décret n° 89-392 du 18 mars 1989 .

Toutefois et à titre provisoire, les lois , décrets et arrêtés susvisés et les textes pris pour leur application continuent à être appliqués jusqu'à la date de publication des décrets et arrêtés prévus par la présente loi .

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 94-14 du 31 janvier 1994, modifiant et complétant la loi n° 92-81 relative aux zones économiques franches (1).

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les articles 8 et 9 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux zones économiques franches sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 8 (nouveau). - Les travaux d'infrastructure sont exonérés de tous impôts, taxes et droits les grevant.

Les entreprises installées dans les zones économiques franches ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie, qu'au paiement des taxes, droits, redevances et impôts suivants :

- 1- les droits et taxes afférents aux véhicules de tourisme.

- 2- le droit unique compensatoire sur le transport terrestre.

- 3- les contributions et cotisations au régime légal de la sécurité sociale.

- 4- l'impôt sur les sociétés, et ce, après déduction de 50 % des bénéfices provenant des opérations d'exportation. Toutefois, durant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation, l'exonération dudit impôt est totale pour ces bénéfices et ce dès la présentation d'une demande à cet effet lors du dépôt de la déclaration annuelle d'impôt sur les sociétés.

Art. 9 (nouveau). - Le personnel étranger recruté conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gérance de l'entreprise bénéficient :

- 1- du paiement d'un impôt forfaitaire sur les revenus au taux de 20 % du revenu brut.

- 2- de l'exonération des droits de douane et des taxes d'effets équivalents et des taxes exigibles à l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.

La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date.

Art. 2. - Il est ajouté à la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux zones économiques franches, un article 8 bis libellé comme suit :

Art. 8 bis. - Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les investissements réalisés par les entreprises installées dans les zones économiques franches, donnent droit à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au capital initial de la société ou à son augmentation, des revenus ou bénéfices nets assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné :

- à la tenue par les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, d'une comptabilité légale conformément aux articles 8, 9 et 10 du code de commerce ;

- à ce que les actions et les parts soient nouvellement émises ;

- à la non-réduction du capital souscrit et ce durant la période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle où a eu

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 janvier 1994.

lieu la libération du capital souscrit, à l'exception du cas de réduction au titre de l'absorption des pertes.

- à la présentation par les bénéficiaires du dégrèvement lors de leur déclaration d'impôt sur les revenus des personnes physiques ou l'impôt sur les revenus des sociétés, d'une attestation de libération du capital souscrit ou tout document équivalent.

Peuvent également bénéficier du dégrèvement susvisé, les sociétés qui affectent tout ou partie de leurs bénéfices à des opérations d'investissement dans lesdites sociétés, à condition :

- que les bénéfices investis soient affectés au passif du bilan dans un "compte spécial pour investissement" et qu'ils soient incorporés dans le capital de la société avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la déclaration définitive.

- que la déclaration d'impôt sur les sociétés soit accompagnée du programme d'investissement à réaliser par ladite société.

- qu'il n'y ait pas de cession des éléments d'actif concernant ledit investissement et ce durant un an au minimum à compter de la date de leur entrée en production effective.

- qu'il n'y ait pas de réduction du capital durant les cinq ans à partir de la date de l'incorporation, sauf le cas de réduction au titre de l'absorption des pertes.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 94-15 du 31 janvier 1994, portant création du Centre d'Etudes de Recherches et de Documentation en matière de Jeunesse, d'Enfance et de Sport (1).

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé "Centre d'Etudes, de Recherches et de Documentation en matière de Jeunesse, d'Enfance et de Sport".

Le Centre est placé sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance et son siège est à Tunis. Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Art. 2. - Les missions du Centre d'Etudes, de Recherches et de Documentation en matière de Jeunesse, d'Enfance et de Sport, consistent notamment à :

- contribuer à la promotion de la recherche scientifique, encourager et développer les études sur le terrain dans les domaines de la Jeunesse, de l'Enfance, du Sport et de l'Education Physique.

- rassembler la production intellectuelle et documentaire dans ces domaines en vue son traitement, exploitation et diffusion.

- créer un système central d'informations et coordonner les efforts de recherche et de documentation entre les différents partenaires du réseau sectoriel constitué par des unités de documentation et de recherche ainsi que les bibliothèques spécialisées des institutions intervenant dans les secteurs de la Jeunesse, de l'Enfance et du Sport.

- connaître et cerner les préoccupations et les besoins de la Jeunesse, de l'Enfance et du sport et faire connaître les réalisations de la Tunisie dans ces domaines par la publication de bulletins

scientifiques et la production de documents et de programmes d'information.

- organiser, dans les secteurs précités, des manifestations scientifiques et intellectuelles en collaboration avec les établissements et organismes nationaux et internationaux spécialisés.

Art. 3. - Le Centre d'Etudes, de Recherches et de Documentation en matière de Jeunesse, d'Enfance et de Sport peut, dans le cadre de ses attributions, conclure des contrats et fournir des services rémunérés tels que des études, recherches, publications et consultations à l'Etat, aux organismes publics et privés et à des organisations internationales.

Art. 4. - Le Centre est administré par un directeur général assisté par un conseil consultatif. L'organisation administrative et financière du centre, les modalités de son fonctionnement, la désignation de son directeur général et son conseil consultatif sont fixés par décret.

Art. 5. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles (1).

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - La présente loi a pour objet de définir les modalités visant à permettre aux promoteurs immobiliers d'aménager des zones pour les secteurs de l'industrie et des services et de fixer les règles régissant la maintenance et la réhabilitation des zones industrielles.

CHAPITRE PREMIER

DE L'AMENAGEMENT DES ZONES INDUSTRIELLES

Art. 2. - Est considéré périmètre à vocation industrielle au sens de la présente loi, tout espace prévu par les plans d'aménagement urbain pour l'implantation des activités industrielles de production et des activités de services.

Art. 3. - Les promoteurs immobiliers agréés conformément aux dispositions de la loi n°90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, peuvent entreprendre l'aménagement de zones industrielles et la réalisation de bâtiments à usage industriel ou pour les activités de services et destinés à la location ou à la vente.

Art. 4. - Les opérations de vente ou de location de bâtiments et locaux construits par les activités industrielles ou de services, ou de terrains aménagés, effectuées par les promoteurs immobiliers dans le cadre des activités définies à l'article 3 de la présente loi, sont régies par la législation relative aux contrats commerciaux dans la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions de la présente loi.

Art. 5. - Les conditions de vente d'immeubles à construire ou de terrains à aménager et à lotir doivent être définies dans le contrat conclu entre le promoteur immobilier et l'acquéreur.

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 janvier 1994.

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 janvier 1994.

Les aspects techniques de l'aménagement industriel et les mesures à entreprendre pour la sauvegarde de l'environnement sont définis par un cahier de charges approuvé par décret. Ledit cahier précise notamment les dispositions devant être mises en oeuvre pour réserver une ceinture inconstructible entre la zone industrielle et son voisinage. Il fixe les procédures d'élaboration et d'approbation des études d'impact et établit la classification des activités pouvant être admises dans la zone et celles devant être soumises à une autorisation préalable conformément à la réglementation en vigueur. Le cahier de charges définit également les dispositions particulières régissant les opérations de vente et de location des immeubles dans la zone.

CHAPITRE II

DES GROUPEMENTS DE MAINTENANCE ET DE GESTION DES ZONES INDUSTRIELLES

Art. 6. - Le groupement de maintenance et de gestion constitue une association d'intérêt collectif, n'ayant pas de but lucratif, et ayant la personnalité morale.

L'association groupe l'ensemble des occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles dans la zone concernée. Elle est régie quant à sa constitution et à ses transactions, par les dispositions du code des obligations et contrats ; elle est soumise à la tutelle du gouverneur de la région d'implantation de la zone industrielle concernée.

Art. 7. - Il est créé, par arrêté du Ministre chargé de l'Industrie, un groupement de maintenance et de gestion dans chaque zone industrielle à l'initiative des organisations et associations professionnelles et des occupants, exploitants et détenteurs d'immeubles dans ladite zone.

L'organisation, le mode de constitution et de fonctionnement du groupement de maintenance et de gestion ainsi que ses statuts-types seront fixés par décret.

Art. 8. - Le groupement de maintenance et de gestion est chargé dans chaque zone industrielle de la maintenance des services d'utilité commune tels que les voiries et l'éclairage publics, la gestion des équipements d'animation ainsi que l'enlèvement des ordures et des déchets industriels.

Le groupement est en outre chargé de la réhabilitation de la zone industrielle.

La prise en charge précitée ne concerne que les équipements qui entrent dans les attributions des services techniques spécialisées de l'Etat.

Art. 9. - Sont à la charge des occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles dans les zones industrielles, les dépenses de maintenance de voiries et réseaux publics divers à l'intérieur desdites zones ainsi que l'enlèvement des ordures et des déchets, et ce à l'exception des réseaux relevant des établissements publics ou des titulaires de concessions d'exploitation.

Le cahier des charges prévu par l'article 5 de la présente loi fixe notamment les conditions de rétrocession desdits voiries, réseaux et services dont la maintenance est à la charge desdits occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles, et ceux restant à la charge des établissements publics ou des titulaires de concessions d'exploitation.

Art. 10. - Le financement des opérations de gestion et de maintenance des zones industrielles est assuré au moyen de contributions provenant des occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles dans chaque zone, selon des modalités arrêtées par le groupement de maintenance et de gestion concerné.

Le Ministre chargé de l'Industrie peut, à la demande du groupement, ordonner le recouvrement de ces contributions au moyen des factures de consommation d'énergie établies par la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz.

Les conditions et les modalités de recouvrement de ces contributions seront fixées par décret.

En cas de défaillance de la part des occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles, dans le versement de leurs contributions aux opérations de réhabilitation de la zone industrielle, les sommes dues peuvent être recouvrées et liquidées par le groupement par voie d'états de liquidation rendus exécutoires par le Ministre chargé de l'Industrie.

CHAPITRE III

DE LA REHABILITATION DES ZONES INDUSTRIELLES

Art. 11. - les travaux de réhabilitation des zones industrielles présentant des dégradations au niveau des viabilités ou provoquant des nuisances portant atteinte à l'environnement, peuvent par décret, être déclarés d'utilité publique et mis à la charge des occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles dans lesdites zones ; ledit décret fixera la nature des travaux et le mode de leur financement.

Art. 12. - Les travaux de réhabilitation sont définis, programmés et exécutés sous la supervision d'un comité présidé par le gouverneur de la région et constitué des groupements de maintenance et de gestion, des collectivités locales et des services publics concernés.

Art. 13. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

RECTIFICATIF

au JORT n° 99 du 28 décembre 1993

Le texte de la traduction française de la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code des incitations aux investissements est rétabli comme suit :

Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont promulgués les textes relatifs aux incitations aux investissements annexés à la présente loi et réunis sous le titre " Code d'Incitations aux Investissements".

Art. 2. - Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 12 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 22 du code d'incitations aux investissements visé à l'article premier de la présente loi, s'appliquent aux bénéfices provenant des exportations et réalisés par les entreprises totalement ou partiellement exportatrices, créées avant la parution de la présente loi dans le cadre des législations d'encouragement à l'investissement et ce à partir du 1er janvier 1994 comme si ces entreprises ont été créées à cette date.

Art. 3. - Les investissements touristiques ayant bénéficié avant la promulgation de la présente loi d'un accord préalable ou d'un accord définitif, conformément aux dispositions de la loi n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques, continuent à être régis par les dispositions de la loi précitée.

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 décembre 1993.

Art. 4. - Les entreprises de services totalement exportatrices créées avant la promulgation du code d'incitations aux investissements dans le cadre de la loi 89-100 du 17 novembre 1989 fixant le régime d'encouragement aux investissements dans les activités de services, peuvent recruter des agents d'encadrement et de maîtrise étrangers pour une période transitoire de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi et ce après information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.

Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :

- Le décret du 19 septembre 1946 relatif à la lettre d'établissement,

- La loi n°62-75 du 31 décembre 1962 portant aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements des revenus ou bénéfices,

- La loi n° 68-3 du 8 mars 1968 portant encouragement de l'Etat aux investissements dans le Sud Tunisien,

- La loi n° 69-24 du 27 mars 1969 portant encouragement de l'Etat aux investissements dans les Iles de Kerkenah,

- La loi n°69-35 du 26 juin 1969 portant code des investissements,

- Les articles 54, 55, 56, 57, 58 et 59 de la loi n°79-66 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour l'année 1980 créant le fonds de la coopération et de la mutualité,

- L'article 84 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982,

- Les articles 6, 7 et 8 de la loi n°85-48 du 25 avril 1985 portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables,

- Les articles 17, 18 et 53 de la loi n°85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 et l'article 16 de la même loi tel que modifié par l'article 23 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988,

- La loi n° 87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels,

- Les articles 23 et 24 de la loi n°87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988,

- La loi n° 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de la pêche à l'exception du paragraphe 1er de l'article 2, des articles 10, 11, 12 à l'exception de son 2ème paragraphe, et l'article 48 du code des investissements agricoles et de la pêche,

- L'article 7 de la loi n°88-91 du 2 août 1988 portant création de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement,

- Les articles 21, 22, et 63 de la loi n°88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989,

- La loi n°89-100 du 17 novembre 1989 portant encouragement des investissements dans les activités de service,

- La loi n°90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques à l'exception de ses articles 3, 5, 6, 7 et 8,

- Les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi n°90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l'énergie,

- Les articles 18, 22, 23 et le paragraphe 1er de l'article 23 bis de la loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant modification de la législation relative à la promotion immobilière.

Tunis, le 27 décembre 1993

Zine El Abidine Ben Ali.

CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le présent code fixe le régime de création de projets et d'incitations aux investissements réalisés en Tunisie par

des promoteurs tunisiens ou étrangers, résidents ou non résidents, ou en partenariat conformément à la stratégie globale de développement qui vise notamment l'accélération du rythme de la croissance et des créations d'emplois dans les activités relevant des secteurs suivants :

- l'agriculture et la pêche;

- les industries manufacturières;

- les travaux publics;

- le tourisme;

- l'artisanat;

- le transport;

- l'éducation et l'enseignement;

- la formation professionnelle;

- la production et les industries culturelles;

- l'animation pour les jeunes et l'encadrement de l'enfance;

- la santé;

- la protection de l'environnement;

- la promotion immobilière;

- Autres activités et services non financiers.

La liste des activités dans les secteurs sus indiqués est fixée par décret .

Art. 2. - Les investissements dans les activités prévues par l'article premier du présent code sont réalisés librement sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de ces activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les projets d'investissements font l'objet d'une déclaration déposée auprès des services concernés par l'activité. Ces services sont tenus de délivrer une attestation de dépôt de la déclaration. Les services compétents et le contenu de la déclaration exigée seront précisés par le décret mentionné à l'article premier du présent code.

Les investissements réalisés dans certaines activités, ainsi que ceux réalisés dans les autres activités fixées par décret, restent soumis à autorisation préalable des services compétents conformément aux conditions et règlements prévus par les lois spécifiques les régissant.

Art. 3. - Les étrangers résidents ou non résidents sont libres d'investir dans les projets réalisés dans le cadre du présent code .

Toutefois, la participation des étrangers dans certaines activités de services autres que totalement exportatrices dont la liste est fixée par décret reste soumise à l'approbation de la commission supérieure d'investissement prévue par l'article 52 du présent code dans le cas où cette participation dépasse 50% du capital de l'entreprise.

Les étrangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de l'exploitation par voie de location des terres agricoles. Toutefois, ces investissements ne peuvent en aucun cas entraîner l'appropriation par les étrangers des terres agricoles .

Art. 4. - Les incitations prévues par le présent code sont accordées sous forme d'incitations communes et d'incitations spécifiques.

Art. 5. - Les dispositions du présent code s'appliquent aux opérations d'investissement relatives à la création, extension, renouvellement, réaménagement ou transformation d'activité.

Art. 6. - A l'exception des investissements dans les activités totalement exportatrices, le bénéfice des incitations prévues par le présent code nécessite la réalisation d'un schéma de financement de l'investissement comportant un taux minimum de fonds propres fixé par décret.

TITRE II

LES INCITATIONS COMMUNES

Art. 7. - 1. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation

du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises opérant dans les activités visées à l'article premier du présent code, bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :

- la tenue d'une comptabilité régulière conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 du Code de Commerce, et ce pour les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;

- l'émission de nouvelles parts sociales ou actions ;

- la non réduction du capital, pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes ;

- la présentation lors du dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés par les bénéficiaires de la déduction d'une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre document équivalent.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, bénéficient de la déduction prévue au premier paragraphe du présent article, les sociétés qui investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein même de ces sociétés sous réserve de remplir les conditions suivantes :

- les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un "compte spécial d'investissement" au passif du bilan et incorporés dans le capital de la société avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de laquelle la déduction a eu lieu ;

- la déclaration de l'impôt sur les sociétés doit être accompagnée du programme d'investissement à réaliser ;

- les éléments d'actifs acquis dans le cadre de l'investissement ne doivent pas être cédés pendant une année au moins à partir de la date d'entrée effective en production ;

- le capital ne doit pas être réduit durant les cinq années qui suivent la date de l'incorporation des bénéfices et revenus investis, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes.

Art. 8. - Les entreprises peuvent opter pour le régime de l'amortissement dégressif au titre du matériel et des équipements de production dont la durée d'utilisation dépasse sept années selon le mode d'amortissement linéaire prévu par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, à l'exclusion du mobilier et du matériel de bureau.

Cette disposition s'applique aux équipements acquis après la promulgation du présent code.

Art. 9. - Les équipements nécessaires à la réalisation des investissements, à l'exception des voitures de tourisme, bénéficient :

1. de la réduction des droits de douane au taux de 10% et de la suspension des taxes d'effet équivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dûs à l'importation à condition que ces équipements n'aient pas de similaires fabriqués localement ;

2. de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation pour les équipements fabriqués localement.

Les équipements éligibles à ces encouragements sont fixés par décret.

TITRE III LES INCITATIONS A L'EXPORTATION

CHAPITRE I Régime totalement exportateur

Art. 10. - Sont considérées totalement exportatrices les entreprises dont la production est destinée totalement à l'étranger ou celles réalisant des prestations de services à l'étranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation à l'étranger.

Sont également considérées totalement exportatrices les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises mentionnées dans le premier paragraphe du présent article, avec les entreprises établies dans les zones franches économiques telles que prévues par la loi n°92-81 du 3 août 1992, et avec les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents tels que prévus par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

Art. 11. - Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au régime de la zone franche tel que défini par le code des douanes.

Art. 12. - Les entreprises totalement exportatrices ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie qu'au paiement des impôts, droits, taxes, prélèvements et contributions suivants :

- 1/ les droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme ;

- 2/ la taxe unique de compensation sur le transport routier ;

- 3/ les taxes d'entretien et d'assainissement ;

- 4/ les droits et taxes perçus au titre des prestations directes de services conformément à la législation en vigueur ;

- 5/ les contributions et cotisations au régime légal de sécurité sociale sous réserve des dispositions des articles 25, 43 et 45 du présent code. Toutefois les personnes de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant leur recrutement par l'entreprise peuvent opter lors de leur recrutement pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l'employé et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale en Tunisie ;

- 6/ l'impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction de 50% des revenus provenant de l'exportation sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code. Toutefois, et sur présentation d'une demande lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu, les revenus provenant de l'exportation sont déduits en totalité de l'assiette de cet impôt durant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation et ce nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;

- 7/ l'impôt sur les sociétés après déduction de 50% des bénéfices provenant de l'exportation sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code. Toutefois, et sur présentation d'une demande, lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices provenant de l'exportation sont déduits en totalité de l'assiette de l'impôt durant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation et ce nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 13. - 1. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial des entreprises totalement exportatrices ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 mentionnée au présent article, les investissements réalisés par les entreprises totalement exportatrices donnent lieu à la déduction, des bénéfices investis au sein même de l'entreprise, du bénéfice net soumis à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice des avantages prévus par les deux précédents paragraphes du présent article est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 7 du présent code.

Art. 14. - Les entreprises totalement exportatrices sont considérées non résidentes lorsque leur capital est détenu par des non résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.

Art. 15. - Les entreprises totalement exportatrices peuvent importer librement les biens nécessaires à leur production sous réserve d'une déclaration en douane qui tient lieu d'acquis à caution.

Art. 16. - Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code, les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services en Tunisie portant sur une partie de leur propre production dans la limite de proportions qui seront déterminées, selon les activités et les produits, par décret. Ces proportions ne doivent en aucun cas dépasser un maximum de 20% de leur chiffre d'affaires.

Les entreprises agricoles et de pêche sont considérées totalement exportatrices lorsqu'elles exportent au moins 70% de leur production avec la possibilité d'écouler le reliquat sur le marché local.

Art. 17. - Sont soumises aux procédures et à la réglementation du commerce extérieur et au paiement des droits de douanes et autres taxes à l'importation, les ventes et les prestations de service effectuées sur le marché local par les entreprises visées à l'article 16 du présent code.

Ces opérations donnent lieu, lors du paiement des droits de douane sur les proportions commercialisées sur le marché local, au paiement d'une avance au titre de l'impôt dû sur les revenus ou sur les bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées sur le marché local. Cette avance est fixée à 2,5% du chiffre d'affaires global provenant des ventes sur le marché local.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits agricoles et de pêche commercialisés sur le marché local, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent code.

Art. 18. - Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction et d'encadrement de nationalité étrangère dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise après information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi. Au delà de cette limite, les entreprises doivent se conformer à un programme de recrutement et de tunisification préalablement approuvé par le Ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.

Les modalités de ce régime sont définies par décret conformément à l'article 260 du code de travail.

Art. 19. - Le personnel étranger recruté conformément aux dispositions de l'article 18 du présent code, ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gestion de l'entreprise, bénéficient des avantages suivants :

1/ le paiement d'un impôt forfaitaire sur le revenu fixé à 20% de la rémunération brute ;

2/ l'exonération des droits de douane et des droits d'effet équivalent et des taxes dûs à l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.

La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date.

Art. 20. - Les entreprises totalement exportatrices sont soumises à un contrôle des services administratifs compétents, destiné à vérifier la conformité de leur activité aux dispositions du présent code. Elles sont soumises notamment à un contrôle douanier permanent et sont tenues de prendre en charge les frais de personnel et de bureau y afférents.

Les modalités du contrôle douanier et les conditions de prise en charge des frais y afférents sont fixées par décret.

CHAPITRE II

Régime partiellement exportateur

Art. 21. - Sont considérées opérations d'exportation :

- les ventes de marchandises à l'étranger ;

- les prestations de services à l'étranger ;

- les services réalisés en Tunisie et dont l'utilisation est destinée à l'étranger ;

- les ventes de marchandises et les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices visées par le présent code, aux entreprises établies dans les zones franches économiques régies par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 ainsi qu'aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents tels que prévus par la loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

Art. 22. - Les entreprises qui réalisent des opérations d'exportation bénéficient, durant leur activité, à condition de tenir une comptabilité régulière conformément aux dispositions du code de commerce, des avantages suivants :

1. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation sur les biens, produits et services nécessaires à la réalisation d'opérations d'exportation;

2. La déduction de tous les revenus provenant de l'exportation de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pendant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et la déduction de 50% de ces revenus au delà de cette période;

3. La déduction de tous les bénéfices provenant de l'exportation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pendant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et la déduction de 50% de ces bénéfices au delà de cette période;

4. Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés sur les matières premières et produits semi-finis importés ou acquis sur le marché local par l'entreprise pour la fabrication des biens et produits destinés à l'exportation;

5. Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés sur les biens d'équipement importés et non fabriqués localement au titre de la part des biens et produits exportés. Les conditions et modalités du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret;

6. L'assouplissement des régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel prévus par le code des douanes au profit des biens et produits importés, destinés à être transformés en vue de leur réexportation. A cet effet, la garantie des droits et taxes à l'importation prévue par la législation douanière est remplacée par une caution forfaitaire dont le montant est fixé par décret.

TITRE IV

L'ENCOURAGEMENT AU DEVELOPPEMENT REGIONAL

Art. 23. - Les investissements réalisés par les entreprises établies dans les zones d'encouragement au développement régional définies en fonction des activités par décret et ce dans les secteurs de l'industrie, du tourisme ainsi que dans certaines activités de services dont la liste est également fixée par décret, bénéficient des avantages suivants :

1. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de ces entreprises ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu, à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise, des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de ces avantages est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 7 du présent code ;

2. La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés pendant les dix premières années à partir de la date effective d'entrée en production nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et la déduction de 50% de ces revenus ou bénéfices durant les dix années suivantes ;

3. L'exonération de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés pendant les cinq premières années d'activité effective.

Art. 24. - Les entreprises prévues par l'article 23 du présent code bénéficient :

1. d'une prime d'investissement représentant une partie du coût du projet, y compris les frais d'études, déterminée selon les activités et selon les zones ;

2. d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure nécessaires à la réalisation des projets industriels.

Le montant de ces primes, ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi sont fixés par décret .

Art. 25. - L'Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en activité effective pour les investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, du tourisme et des services tels que définis par l'article 23 du présent code.

Art. 26. - Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière qui réalisent des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs, dont la liste est fixée par décret selon les zones d'encouragement au développement régional, bénéficient d'une déduction de 50% des bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.

TITRE V

LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

Art. 27. - Bénéficient des encouragements prévus par le présent code, au titre du développement agricole, les investissements qui se rapportent à :

- l'utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter la production agricole et de la pêche,

- la modernisation du secteur de l'agriculture et de la pêche et l'amélioration de sa productivité,

- la première transformation des productions agricoles, de la pêche et leur conditionnement,

- les activités de services liées à la production agricole et de la pêche.

Les activités de première transformation, de conditionnement de la production et des services mentionnées dans le présent article sont fixées par décret.

Art. 28. - Les investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche sont classés comme suit :

- Catégorie "A" : investissement réalisé par les petits agriculteurs et pêcheurs,

- Catégorie "B" : investissement réalisé par les investisseurs moyens dans l'agriculture et la pêche,

- Catégorie "C" : investissement réalisé par les grands investisseurs dans l'agriculture et la pêche, dans les activités de première transformation de produits agricoles et de pêche et leur conditionnement, ainsi que dans les services liés aux activités agricoles et de pêche.

Les critères de classification de ces investissements, réalisés sous forme d'opérations ponctuelles ou de projets intégrés, sont déterminés par décret sur la base notamment du revenu, de la superficie exploitée, du coût de l'investissement et de l'importance des équipements de pêche objet de l'investissement .

Art. 29. - Les investissements réalisés par les coopératives de services, les sociétés de services agricoles et de pêche et les associations d'exploitants et de propriétaires agricoles bénéficient des avantages accordés à la catégorie "B".

Les conditions et les modalités d'octroi de ces avantages sont fixées par décret.

Art. 30. - Les investissements prévus par l'article 27 de ce code donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes :

1. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction, des revenus ou bénéfices investis, des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction, des bénéfices investis au sein même de l'entreprise, des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues à l'article 7 du présent code ;

2. La réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dûs à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.

La liste de ces équipements ainsi que les conditions de bénéfice de l'avantage sont fixées par décret ;

3. La déduction des revenus provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés durant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;

4. Le remboursement du droit de mutation des terres agricoles destinées à l'investissement sur demande de l'acheteur. Cette demande devra être présentée au plus tard un an après la déclaration de l'investissement.

Art. 31. - Les investissements de la catégorie "A" donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques dont les conditions et les modalités d'octroi sont fixées par décret.

Art. 32. - Les investissements des catégories "B" et "C" donnent lieu au bénéfice :

- 1/ d'une prime d'investissement ;
- 2/ d'une prime accordée au titre de la participation de l'Etat aux frais d'étude liés à l'investissement.

Les taux, conditions et modalités d'octroi de ces primes sont fixés par décret.

Art. 33. - Nonobstant les dispositions de l'article 62 du présent code, les composantes de l'investissement agricole ci-après indiquées donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques globales à l'exclusion de toute autre prime :

- l'acquisition de matériel agricole ;
- l'installation de moyens d'irrigation permettant l'économie d'eau d'irrigation,
- les opérations de reconnaissance et de prospection d'eau ;
- l'irrigation des céréales ;
- la réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol ;
- la multiplication et la production de semences ;
- la création de parcours et de surfaces destinés aux pâtures et à la plantation des arbustes fourragers et forestiers.

Les taux et les conditions d'octroi de ces primes sont fixés par décret.

Art. 34. - Les investissements agricoles réalisés dans les régions à climat difficile ainsi que les investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées peuvent bénéficier d'une prime additionnelle.

La liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que les taux, conditions et modalités d'octroi de la prime prévue par le présent article sont fixés par décret selon les activités.

Les promoteurs réalisant des investissements dans les activités de première transformation de la production agricole et de pêche éligibles aux incitations prévues au titre d'encouragement au développement agricole et au titre de l'encouragement au développement régional, peuvent opter pour l'un de ces deux régimes et bénéficier des incitations y afférentes.

Art. 35. - Les investissements réalisés pour l'aménagement des zones destinées à l'aquaculture ou aux cultures utilisant la géothermie, bénéficient d'une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des dépenses d'infrastructure.

Le montant, les conditions et les modalités d'octroi de cette prime sont fixés par décret.

Art. 36. - Des crédits fonciers peuvent être accordés pour l'achat des terres agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour l'acquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole constituant une unité économique.

Les conditions et les modalités d'attribution des crédits fonciers agricoles sont fixées par décret.

TITRE VI

LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 37. - Les investissements réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ou par les entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures donnent lieu au bénéfice des incitations suivantes :

1. l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés qui n'ont pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la

réalisation de ces investissements, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.

Le bénéfice de ces avantages est subordonné à l'autorisation préalable par l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement du programme d'investissement ainsi que de la liste des biens d'équipement et ce conformément à des conditions fixées par décret;

2. une prime spécifique dont le montant est fixé par décret et ce dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du fonds de dépollution créé par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion de 1993.

Art. 38. - Les investissements réalisés par les entreprises spécialisées dans la collecte, la transformation ou le traitement des ordures et des déchets ménagers ou ceux engendrés par l'activité économique, donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes :

1. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés .

Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l'article 7 du présent code.

2. La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités, de l'assiette de l'impôt sur les revenus des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés et ce sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Cet avantage est accordé aux entreprises existantes avant la promulgation du présent code et ce à partir du 1er janvier 1994.

TITRE VII

LA PROMOTION DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT

Art. 39. - Outre les aides prévues par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances, pour la gestion de 1991 créant le fonds de promotion et de maîtrise de la technologie industrielle, les investissements réalisés par les entreprises industrielles et les entreprises agricoles et de pêche, et permettant par le biais d'un effort d'intégration locale la maîtrise ou le développement de la technologie ou une amélioration de la productivité, donnent lieu au bénéfice de la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des dépenses de formation du personnel dans ce but.

Les conditions et modalités d'octroi de cet avantage sont fixées par décret.

Art. 40. - Les investissements réalisés par les entreprises dans le but d'assurer une économie d'énergie telle que stipulée par la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l'énergie, donnent lieu au bénéfice d'une prime spécifique dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par décret.

Art. 41. - Les investissements visant à réaliser des économies d'énergie, et à développer la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et de la géothermie, donnent lieu au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre

des équipements et matériels importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement, et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d'équipements et matériels acquis localement.

Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

Art. 42. - Les investissements réalisés dans le domaine de la recherche-développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche donnent lieu au bénéfice :

1/ de l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés qui n'ont pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.

Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret ;

2/ d'une prime dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par décret .

Art. 43. - En vue d'améliorer l'encadrement des entreprises et d'assurer une meilleure utilisation de leurs capacités de production, l'Etat peut prendre en charge, durant une période de cinq ans, 50% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour les salaires versés aux :

- équipes de travail nouvellement créées et qui viennent s'ajouter à la première équipe pour les entreprises industrielles ne fonctionnant pas à feu continu,

- agents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité dont la durée est au moins égale à quatre années après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et recrutés par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche ainsi que dans les services dont la liste est fixée par décret, et ce à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois.

Les modalités d'octroi des avantages prévus par le présent article sont fixées par décret.

TITRE VIII

L'ENCOURAGEMENT DES NOUVEAUX PROMOTEURS, DES PETITES ENTREPRISES ET DES PETITS METIERS

Art. 44. - Sont considérées nouveaux promoteurs les personnes physiques de nationalité tunisienne regroupées ou non en sociétés et qui :

- ont l'expérience et les qualifications requises,
- assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet,
- ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers,
- réalisent leur premier projet d'investissement.

Les activités, les types d'investissement et les régions qui donnent lieu au bénéfice des incitations prévues sont fixées par décret.

Sont également considérés nouveaux promoteurs dans le domaine de l'agriculture et de la pêche :

- les enfants d'agriculteurs ou de pêcheurs, ayant un âge ne dépassant pas 40 ans, et exerçant leur activité principale dans les domaines de l'agriculture ou de la pêche,
- les jeunes dont l'âge ne dépasse pas 40 ans et exerçant, dans les activités de l'agriculture et de la pêche ou ayant acquis une expérience dans l'un de ces deux domaines,
- les techniciens diplômés des établissements d'enseignement ou de formation agricole ou de pêche.

Art. 45. - Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier des incitations suivantes :

1/ une prime d'investissement ;

2/ une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des frais d'étude de leur projet

Les taux et les modalités d'octroi de ces primes sont fixés par décret ;

3/ la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents de nationalité tunisienne durant les cinq premières années d'activité effective.

Art. 46. - Les nouveaux promoteurs qui réalisent des investissements dans les domaines de l'industrie, des services, de l'agriculture et de la pêche peuvent bénéficier de dotations remboursables.

Les montants, les conditions et les modalités d'octroi de ces dotations sont fixés par décret.

Art. 47. - Les promoteurs de petites entreprises et de petits métiers dans l'industrie, l'artisanat et les services peuvent bénéficier :

1/ de dotations remboursables ;

2/ d'une prime d'investissement.

La définition des petites entreprises et de leur champ d'activité, les taux, les conditions et les modalités d'octroi de ces incitations sont fixés par décret .

Art. 48. - Les investissements réalisés dans l'artisanat donnent lieu au bénéfice de l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement.

La liste des équipements ainsi que les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

TITRE IX

L'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS DE SOUTIEN

Art. 49. - Les investissements réalisés par les institutions d'encadrement de l'enfance, d'éducation, d'enseignement, de recherche scientifique, de formation professionnelle ainsi que les établissements de production et d'industries culturelles, d'animation des jeunes, et par les établissements sanitaires et hospitaliers, donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes :

1. L'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement.

Les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation, donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l'article 7 du présent code.

3. La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et ce sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Cet avantage est accordé aux entreprises existantes avant la promulgation du présent code et ce à partir du 1er janvier 1994.

Art. 50. - Les investissements réalisés dans le secteur du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport aérien donnent lieu au bénéfice de l'exonération des droits de douane des taxes d'effet équivalent et de la taxe sur la valeur ajoutée dûs sur les équipements importés nécessaires à ces investissements et n'ayant pas de similaires fabriqués localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement.

Les investissements réalisés dans le secteur du transport routier de personnes donnent également lieu au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à la réalisation de ces investissements, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement à l'exception des voitures de tourisme autres que celles destinées au tourisme saharien et au tourisme de chasse dans les régions montagneuses.

La liste de ces équipements et les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

Art. 51. - Les projets réalisés par les promoteurs immobiliers relatifs à l'habitat social, à l'aménagement de zones pour les activités agricoles, de tourisme et d'industries, et à la construction de bâtiments destinés aux activités industrielles, donnent lieu au bénéfice de la déduction de 50% des revenus ou bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 52. - Nonobstant les dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent code, des avantages supplémentaires peuvent être accordés concernant :

- l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pendant une période ne dépassant pas 5 ans ;
- la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure ;
- des primes d'investissement dans la limite de 5% du montant de l'investissement ;
- la suspension des droits et taxes en vigueur au titre des équipements nécessaires à la réalisation de l'investissement.

Ces encouragements sont octroyés par décret après avis de la Commission Supérieure d'Investissement lorsque les investissements revêtent un intérêt particulier pour l'économie nationale ou pour les zones frontalières.

L'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Art. 53. - Les entreprises industrielles et de pêche dont il a été mis fin à leurs activités et que des promoteurs autres que ses anciens dirigeants et responsables les ont remis en activité peuvent bénéficier des encouragements fiscaux ou financiers prévus par le présent code. Ces encouragements sont accordés par décret après avis de la Commission Supérieure d'Investissement.

Art. 54. - Les entreprises industrielles peuvent bénéficier au titre des matières premières, produits et articles destinés à la

fabrication de biens d'équipement n'ayant pas de similaires fabriqués localement, du même régime fiscal appliqué aux biens d'équipement similaires importés à l'état fini et bénéficiant de l'exonération ou de la réduction des droits de douane ou de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation.

La liste des biens d'équipement éligibles au bénéfice du régime fiscal prévu à l'alinéa précédent est fixée par décret.

Art. 55. - Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou l'exonération des droits de douane et des taxes prévus aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49 et 50 sont appliquées aux équipements importés ou acquis localement et ce conformément aux listes et conditions fixées par les dispositions prévues par lesdits articles et ce nonobstant les dispositions de l'article premier du présent code.

Art. 56. - Les investissements réalisés dans le secteur touristique ouvrent droit au bénéfice de la réduction des droits de douanes au taux de 10%, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dûs à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.

La liste de ces équipements ainsi que les conditions de bénéfice de l'avantage sont fixées par décret.

Art. 57. - Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou l'exonération des droits de douane et des taxes prévus aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50 et 56 et appliquées aux équipements importés ou acquis localement peuvent être remplacées par l'octroi de primes d'investissement pour certains secteurs et activités.

L'opération de remplacement, le montant des primes ainsi que les conditions du bénéfice de l'avantage sont fixés par décret.

Art. 58. - Sont enregistrés au droit fixe les contrats relatifs à l'acquisition auprès des promoteurs immobiliers de bâtiments ou terrains aménagés pour l'exercice d'activités économiques ou de terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une exploitation ou d'une vente antérieure par ces promoteurs.

Art. 59. - Sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre fiscal les actes de mutation à titre onéreux entre non résidents portant sur des résidences touristiques réalisées dans le cadre d'un projet touristique et acquises en devises convertibles par des non résidents tels que définis par l'article 5 du code des changes et du commerce extérieur.

Art. 60. - Les effets et objets mobiliers destinés à l'équipement des résidences touristiques appartenant aux non-résidents sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation conformément aux dispositions de l'article 170 du code des douanes.

Les conditions et les modalités d'octroi de cette franchise sont fixées par décret.

Art. 61. - Les sociétés de gestion qui exploitent un projet réalisé dans le cadre du présent code bénéficient, lors de la mise du projet à leur profit, des avantages accordés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale et ce pour le reste de la période.

Art. 62. - Dans le cas où un investissement réalisé dans le cadre du présent code donne lieu au bénéfice de plusieurs primes d'investissement, le cumul de ces primes ne peut dépasser 25% du coût de l'investissement, et ce compte non tenu de la participation de l'Etat à la prise en charge des travaux d'infrastructure.

Art. 63. - Les entreprises sont autorisées à passer d'un régime d'encouragement à un autre à condition de déposer une déclaration en application des dispositions de l'article 2 du présent code, de

procéder aux formalités nécessaires à cet effet, et de s'acquitter de la différence de la valeur totale des avantages octroyés dans le cadre de ces deux régimes.

En outre, les entreprises qui procèdent au passage d'un régime d'encouragement à un autre avant la fin de deux années complètes à compter de la date du commencement de l'activité effective dans le régime initial, sont tenues de payer les pénalités de retard au titre des pertes subies par l'Etat du fait de ce passage d'un régime à un autre. Ces pénalités sont calculées sur la base des impôts et taxes dûs aux taux prévus par le paragraphe premier de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et des primes d'investissement, et ce à compter de la date d'exonération ou d'obtention de ces primes.

Art. 64. - Les entreprises bénéficiaires des encouragements prévus par le présent code font l'objet, durant la période de réalisation de leur programme d'investissement, d'un suivi et d'un contrôle par les services administratifs concernés chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés.

Art. 65. - Les bénéficiaires des avantages prévus par le présent code en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement d'exécution du projet d'investissement dans un délai d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement. En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou du détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser les primes et avantages octroyés majorés des pénalités de retard telles que prévues par l'article 63 du présent code.

Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du Ministre des Finances après avis ou

sur proposition des services concernés et ce après l'audition des bénéficiaires par ces services.

Art. 66. - Outre les sanctions prévues par d'autres lois, toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 16 du présent code est passible d'une amende variant entre 1000 et 10 000 D dont la constatation et le recouvrement sont effectués conformément aux lois sus-mentionnées et ce en plus de la déchéance du droit au bénéfice des avantages du présent code prononcée après audition du contrevenant.

Art. 67. - Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître de tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat Tunisien sauf accord prévu par une clause compromissoire ou permettant à l'une des parties de recourir à l'arbitrage selon des procédures d'arbitrage ad-hoc ou en application des procédures de conciliation ou d'arbitrage prévues par l'une des conventions suivantes :

- les accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre l'Etat tunisien et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant,

- la convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats ratifiée par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966,

- la convention relative à la création de l'organisme arabe pour la garantie des investissements approuvée par le décret loi n° 72-4 du 17 octobre 1972 et ratifiée par la loi n° 72-71 du 11 novembre 1972,

- ou toute autre convention internationale conclue par le gouvernement de la République Tunisienne et légalement approuvée.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 31 janvier 1994, fixant la composition de la commission nationale de l'espace extra-atmosphérique.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 68-6 du 8 mars 1968, portant ratification du traité sur les principes devant régir l'activité des Etats dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 84-1125 du 24 septembre 1984, portant création d'une commission nationale de l'espace extra-atmosphérique,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 93-1642 du 9 août 1993, portant modification du décret n° 84-1125 du 24 septembre 1984 portant création d'une commission nationale de l'espace extra-atmosphérique,

Vu les propositions des ministères et des établissements concernés,

Sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Arrête :

Article unique. - La commission nationale de l'espace extra-atmosphérique est composée comme suit :

- le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie : président

- Monsieur Ben Abderrahmane Sami représentant du Premier ministre : membre

- Monsieur Chtourou Mahmoud, représentant du ministère de l'intérieur : membre

- Monsieur Jamel Souissi, représentant du ministère des affaires étrangères : membre

- Monsieur Chokri Turki, représentant du ministère de la défense nationale : membre

- Monsieur Nabil Bouraoui, représentant du ministère de l'économie nationale : membre

- Monsieur Riadh Hadj Taieb, représentant du ministère du plan et du développement régional : membre

- Monsieur Abdellatif Ghédira, représentant du ministère de l'agriculteur : membre

- Monsieur Ahmed Feriaâ, représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat : membre

- Monsieur Hassen El Bich, représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire : membre

- Monsieur Djommaâ Ben Youssef, représentant du ministère du transport : membre

- Monsieur Moncef Toumi, représentant du ministère des communications : membre

- Monsieur Hafedh Ateb, représentant du ministère de l'éducation et des sciences : membre

- Madame Nadia Attia, représentante du ministère de la culture : membre

- Monsieur Salah El Hadji, représentant du secrétariat d'Etat à l'information : membre

- le directeur général des télécommunications au ministère des communications : membre

- le président directeur général de l'institut régional des sciences informatiques et des télécommunications : membre

- le directeur général de l'établissement de la radio-diffusion télévision Tunisienne : membre

- le directeur général du centre national de télé-détection : membre

- le président directeur général de l'office de la topographie et de la cartographie : membre

- le directeur général de l'institut national de météorologie : membre.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INTERIEUR

MARCHE HEBDOMADAIRE

Par décret n° 94-220 du 31 janvier 1994 :

Est institué à la commune de Sidi Alouan du gouvernorat de Mahdia un marché hebdomadaire pour la vente des tapis qui se tiendra le mardi.

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 31 janvier 1994, relatif au transfert du siège de la commune de Korbous gouvernorat de Nabeul.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 5,

Vu le décret n° 82-1206 du 20 août 1982, portant création de la commune de Korbous,

Vu la délibération du conseil municipal de Korbous en date du 27 août 1993,

Arrête :

Article premier. - La commune de Korbous est autorisée de transférer son siège sis à l'avenue 7 novembre n° 14 à son nouveau siège sis à la même avenue n° 5.

Art. 2. - Le président de la commune de Korbous est chargé de l'exécution du présent arrêté dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur

Abdallah Kallal

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

NOMINATIONS**Par décret n° 94-221 du 31 janvier 1994 :**

Monsieur Youssef Ben Haha, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur de l'organisation des Nations-Unies et des conférences internationales à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-222 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Salem Fourati, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur de la coopération économique financière, technique et scientifique multilatérale à la direction générale des organisations et des conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-223 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Larbi Hantous, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur des organisations arabes et islamiques à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-224 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Mohamed Salah Turki, conseiller des affaires étrangères, est nommé chef de la cellule de l'action sociale et des relations publiques au ministère des affaires étrangères.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 94-225 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Abdelhamid Erraï, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur-adjoint communauté des Etats indépendants (C.E.I.) et Europe Centrale à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique Européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-226 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Mohamed Hichem El Ati, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur-adjoint des relations avec les pays du Maghreb Arabe à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-227 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Moncef Larbi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur-adjoint des relations avec l'organisation de l'Unité africaine à la direction des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'organisation de l'unité africaine au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-228 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Hatem Essaïem, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur-adjoint des relations avec les pays d'Afrique à la direction des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'organisation de l'unité africaine au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-229 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Mahmoud Ayadi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur-adjoint de l'organisation et méthodes à la direction de l'organisation et méthodes et de l'informatique au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-230 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Abdelkerim Ghourabi, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la comptabilité matière à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-231 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Amor Rachid Ben Ahmed, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division Iran à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-232 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Mohamed Lotfi Mosrati, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la chancellerie consulaire à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-233 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Ghazi Ben Salah, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division pays d'Asie continentale Sud-Ouest (Pakistan, Afghanistan, Bengladesh, Buthan, Maldives, Népal, Sirilanka) à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie Pacifique et les organisations régionales, américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-234 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Ridha Kamoun, secrétaire des affaires étrangères est chargé des fonctions de chef de division des visites officielles à la direction du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-235 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Farah Hafsa, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'information des missions à l'étranger à la direction de l'information au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-236 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Mohamed Messaoud, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division pays d'Amérique du Sud à la direction générale des affaires politiques,

économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie Pacifique et les organisations régionales, américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-237 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Taoufik Jendoubi, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des ressources humaines à l'administration centrale à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-238 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Tahar Chérif, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division du marché unique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-239 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Hosni Belhadj Larbi, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des études, du suivi des affaires consulaires et de l'émigration à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-240 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Habib Slimi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division pays d'Amérique Centrale à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie Pacifique et les organisations régionales, américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-241 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Habib Ben Tekaya, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'intégration maghrébine à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-242 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Mohamed Hechemi Mosbah, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des institutions islamiques économiques, financières, sociales et culturelles à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-243 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Mohamed Tascou, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division du Moyen Orient (Irak, Syrie, Liban, Jordanie et Palestine) à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-244 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Abdelhamid Abid, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'exécution des

programmes de développement à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-245 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Tarek Saâdi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division de la coopération avec les organes économiques de l'O.N.U. à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-246 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Mohamed Habib Ben Frijja, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des biens et intérêts des tunisiens à l'étranger à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-247 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Ridha Barbria, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division du contentieux consulaire à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-248 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Brahim Ben Chaâbane, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'information analytique et documentaire à la direction de l'information au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-249 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Laâroussi Bhouri, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'assistance et de l'encadrement des tunisiens à l'étranger à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-250 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Mohamed El Mouhli, inspecteur du chiffre, est chargé des fonctions de chef de division des marchés à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-251 du 31 janvier 1994 :

Mademoiselle Mahbouba Chabbia, secrétaire des affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de division communauté des Etats Indépendants (C.E.I.) à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-252 du 31 janvier 1994 :

Mademoiselle Samia Larbi, secrétaire des affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de division du conseil de coopération à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-253 du 31 janvier 1994 :

Madame Emna Abbès née Ben Brahim, secrétaire des affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de division Belgique

Hollande et Luxembourg à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-254 du 31 janvier 1994 :

Madame Nefissa M'Laouah née Bouyahia, administrateur, est chargée des fonctions de chef de division de la prévoyance sociale et de retraite à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-255 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Tarak Azzouz, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division Etats-Unis d'Amérique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie Pacifique et les organisations régionales, américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-256 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Mansour Hadj Slimane, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division Algérie à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-257 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Farhat Bahroun, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'organisation de l'unité africaine à la direction des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'organisation de l'unité africaine au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-258 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Khaled El Fendri, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division pays d'Afrique de l'Ouest et du centre à la direction des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'organisation de l'unité africaine au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-259 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Lassaâd Ben Lamine, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'assemblée générale et du conseil de sécurité à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-260 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Ezzeddine Tnani, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la coopération avec les agences spécialisées à vocation sociale et culturelle à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-261 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Nabil Lakhal, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des questions politiques,

juridiques, financières et sociales à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-262 du 31 janvier 1994 :

Monsieur Mohamed Slim Hammami, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division Italie à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique européenne au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 31 janvier 1994, portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement d'inspecteurs des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'arrêté du 22 octobre 1990, fixant le règlement et le programme du concours externe et du concours interne sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances),

Arrête :

Article premier. - Deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne sont ouverts pour le recrutement d'inspecteurs des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances) conformément aux indications suivantes :

Externe : 05

Interne : 04

Total : 09.

Art. 2. - Les épreuves des deux concours visés ci-dessus se dérouleront à la régie nationale des tabacs et des allumettes le 10 avril 1994 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 18 mars 1994.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Le Ministre des Finances
Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 31 janvier 1994, portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de contrôleurs des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'arrêté du 22 octobre 1990, fixant le règlement et le programme du concours externe et du concours interne sur épreuves pour le recrutement des contrôleurs des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances),

Arrête :

Article premier. - Deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne sont ouverts pour le recrutement de contrôleurs des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances) conformément aux indications suivantes :

Externe : 15

Interne : 12

Total : 27.

Art. 2. - Les épreuves des deux concours visés ci-dessus se dérouleront à la régie nationale des tabacs et des allumettes le 24 avril 1994 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 4 avril 1994.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 31 janvier 1994, portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement d'attaché d'inspection des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'arrêté du 22 octobre 1990, fixant le règlement et le programme du concours externe et du concours interne sur épreuves pour le recrutement d'attaché d'inspection des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances),

Arrête :

Article premier. - Deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne sont ouverts pour le recrutement d'attaché d'inspection des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances) conformément aux indications suivantes :

Externe : 15

Interne : 12

Total : 27.

Art. 2. - Les épreuves des deux concours visés ci-dessus se dérouleront à la régie nationale des tabacs et des allumettes le 17 avril 1994 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 31 mars 1994.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 31 janvier 1994, portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement secrétaires de direction à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques et notamment son article 23,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 15 août 1985 fixant le règlement et le programme du concours externe et du concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de direction,

Arrête :

Article premier. - Deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne sont ouverts pour le recrutement de secrétaires de direction à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances) conformément aux indications suivantes :

Externe : 04

Interne : 04

Total : 08.

Art. 2. - Les épreuves des deux concours visés ci-dessus se dérouleront à la régie nationale des tabacs et des allumettes le 15 mai 1994 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 26 avril 1994.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 94-263 du 31 janvier 1994, portant extension du périmètre public irrigué de Sidi Saâd.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres du plan et du développement régional et de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 83-1177 du 8 décembre 1983, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Saâd,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 28 juin 1993,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le périmètre public irrigué de Sidi Saâd du gouvernorat de Kairouan est étendu à la partie délimitée par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000ème ci-joint.

Art. 2. - Les dispositions du décret susvisé n° 83-1177 du 8 décembre 1983, relatives à la limitation de la propriété et à la fixation de la contribution aux investissements publics sont étendues à la présente extension.

Art. 3. - L'extension du périmètre public irrigué susvisé est classée dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du plan et du développement régional et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 1994.

*P/Le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 94-264 du 31 janvier 1994, portant création de périmètres publics irrigués dans le gouvernorat de Kasserine.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres du plan et du développement régional et de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 28 juin 1993,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé des périmètres publics irrigués dans les zones ci-après, situés dans le gouvernorat de Kasserine, délimités par un liseré rouge conformément aux extraits de cartes au 1/50.000ème ci-joint :

- le périmètre de Boussaffa I, délégation de Kasserine sud,
- le périmètre de Boussaffa II, délégation de Kasserine sud,
- le périmètre de Koudiet-Moussa, délégation de Kasserine sud,
- le périmètre de Fedj-En-Nâam, délégation de Kasserine sud,
- le périmètre de Bouzguem, délégation de Kasserine sud,
- le périmètre de Garâat-En-Nâam, délégation de Fériana,
- le périmètre d'El-Hrahra, délégation de Sbeïtla.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon excéder une limite de :

- 15 ha de terres irrigables ni être inférieure à 2 ha pour le périmètre de Boussaffa I,

- 15 ha de terres irrigables ni être inférieure à 1 ha pour le périmètre de Boussaffa II,

- 15 ha de terres irrigables ni être inférieure à 1 ha pour le périmètre de Koudiet-Moussa,

- 10 ha de terres irrigables ni être inférieure à 2 ha pour le périmètre de Fedj-En-Nâam,

- 10 ha de terres irrigables ni être inférieure à 1 ha pour le périmètre de Bouzguem,

- 10 ha de terres irrigables ni être inférieure à 0,50.00 ha pour le périmètre de Garâat-En-Nâam,

- 20 ha de terres irrigables ni être inférieure à 1 ha pour le périmètre d'El-Hrahra.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans les périmètres susvisés, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à :

140 D/ha pour le périmètre de BoussaffaI

140 D/ha pour le périmètre de BoussaffaII

80 D/ha pour le périmètre de Koudiet-Moussa

90 D/ha pour le périmètre de Fedj-En-Nâam

150 D/ha pour le périmètre de Bouzguem

40 D/ha pour le périmètre de Garâat-En-Nâam

70 D/ha pour le périmètre d'El-Hrahra.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur de ces périmètres des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Les périmètres publics irrigués visés à l'article premier du présent décret sont classés dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine approuvée par le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément aux extraits de cartes visés à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du plan et du développement régional et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 1994.

*P/Le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 94-265 du 31 janvier 1994, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Shili - Sidi Ali J'Bini.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres du plan et du développement régional et de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 28 juin 1993,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Sidi Shili-Sidi Ali J'Bini des gouvernorats de Béja et Jendouba, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000ème ci-joint :

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon excéder une limite de 60 ha de terres irrigables, ni être inférieure à 1 ha pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre de Sidi Shili-Sidi Ali J'Bini, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 600 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre publics irrigué susvisé est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

Les cartes de protection des terres agricoles des gouvernorats de Béja approuvée par le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986 et Jendouba approuvée par le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, sont modifiées conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du plan et du développement régional et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 1994.

*P/Le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 janvier 1994, portant report du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins vétérinaires spécialistes.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, portant statut des cadres communs des médecins vétérinaires et notamment son article 5,

Vu l'arrêté du 9 octobre 1987, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de médecins vétérinaires spécialistes,

Vu l'arrêté du 2 novembre 1993, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins vétérinaires spécialistes,

Arrête :

Article premier. - Le concours sur épreuves pour le recrutement de médecins vétérinaires spécialistes prévu pour le 28 décembre 1993 par l'arrêté du 2 novembre 1993 est reporté au 19 mai 1994 et jours suivants.

Art. 2. - La clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 19 avril 1994.

Tunis, le 31 janvier 1994.

*Le Ministre de l'Agriculture
M'Hamed Ben Rejeb*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 janvier 1994, portant report du concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, portant statut des cadres communs des médecins vétérinaires et notamment son article 6,

Vu l'arrêté du 9 octobre 1987, fixant le règlement et le programme du concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal,

Vu l'arrêté du 2 novembre 1993, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal,

Arrête :

Article premier. - Le concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal prévu pour le 28 décembre 1993 par l'arrêté du 2 novembre 1993 est reporté au 19 mai 1994 et jours suivants.

Art. 2. - La clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 19 avril 1994.

Tunis, le 31 janvier 1994.

*Le Ministre de l'Agriculture
M'Hamed Ben Rejeb*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 janvier 1994, portant report du concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins vétérinaires.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, portant statut des cadres communs des médecins vétérinaires,

Vu l'arrêté du 6 octobre 1979, fixant le règlement du concours interne pour le recrutement de médecins vétérinaires,

Vu l'arrêté du 2 novembre 1993, portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins vétérinaires,

Arrête :

Article premier. - Le concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins vétérinaires prévu pour le 29 décembre 1993 est reporté au 19 mai 1994 et jours suivants.

Art. 2. - La clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 19 avril 1994.

Tunis, le 31 janvier 1994.

*Le Ministre de l'Agriculture
M'Hamed Ben Rejeb*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 94-266 du 31 janvier 1994, portant révision du plan d'aménagement de la commune de Sidi Thabcut (gouvernorat de l'Ariana).

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n° 80-80 du 3 décembre 1980 et notamment l'article 64,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles,

Vu le décret du 18 juillet 1967, portant création de la commune de Sidi Thabcut,

Vu le décret n° 79-129 du 30 janvier 1979, portant approbation du plan d'aménagement de Sidi Thabcut,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu la délibération du conseil municipal de Sidi Thabcut en date du 28 juillet 1990,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le plan d'aménagement de la ville de Sidi Thabcut est modifié conformément aux plans et règles générales d'utilisation des sols ci-annexés.

Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de Sidi Thabcut et des règles générales d'utilisation des sols sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. - Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de Sidi Thabcut visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Sidi Thabcut.

Art. 4. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 79-129 du 30 janvier 1979 susvisées, contraires à celles du présent décret.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 1994.

*P/Le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 31 janvier 1994, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1924 du 16 décembre 1991, portant organisation administrative, financière et scientifique des centres régionaux de l'éducation et de la formation continue,

Vu le décret n° 93-141 du 16 janvier 1993, chargeant Monsieur Naceur Ayari, professeur principal de l'enseignement secondaire des fonctions de directeur adjoint du centre régional de l'éducation et de la formation continue de Kairouan,

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, délégation de

signature est donnée à Monsieur Naceur Ayari, professeur principal de l'enseignement secondaire chargé des fonctions de directeur adjoint du centre régional de l'éducation et de la formation continue de Kairouan, à l'effet de signer tous les actes entrant dans le cadre des attributions de directeur du centre régional de l'éducation et de la formation continue à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 16 janvier 1993 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Le Ministre de l'Education et des Sciences

Mohamed Charfi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 31 janvier 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration à Tunis le 12 avril 1994 et jours suivants.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9).

Art. 3. - La liste d'inscription à l'examen susvisé sera close le 12 mars 1994.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 31 janvier 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des

agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration à Tunis le 13 avril 1994 et jours suivants.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. - La liste d'inscription à l'examen susvisé sera close le 15 mars 1994.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie
atteints par la prescription de 15 ans (suite)

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
0442906	FREA NOUREDDINE	4,684	1977
0442918	BAHI MONDHER	11,844	1963
0442933	ARFAOUI NOUR EDDINE	5,859	1978
0443004	BAZINE JAMEL EDDINE	5,234	1968
0443173	KHALIFA TLICHE	39,558	1965
0443203	ABDERRAHIM NAJAT B SAHBI	7,531	1976
0443266	MOHAMED B HADJ ALI	2,180	1978
0443421	MOHAMED B ABDALLAH MANAI	2,956	1978
0443480	NOUREDINE B ZINE ABDINE NAKLI	8,440	1978
0443482	JELAL B ZINE ABIDINE NAKLI	5,407	1974
0443532	MONIA B AHMED B ALI FARSI	2,810	1964
0443718	MARZOUGUI ABDELMOUNEM B ABDELLAZI	2,660	1970
0443768	TAHAR B MOUSSA B AMARA TABOUBI	4,691	1978
0443799	NOURREDDINE B HEDI RAIS	4,710	1978
0443944	AJAM CHEDLY	62,710	1978
0444036	ELLOUZ AHMED SAMI B MHAMED	4,024	1978
0444283	SALAH B TARCHOUNE MLAOUHI GHANMI	13,497	1978
0444502	FERIANI MOHAMED ALI	30,731	1978
0444610	MASLAH EL HADI	3,828	1978
0444668	HAOUAT ABDESSELEM	14,066	1978
0444793	FATMA AHMED MOHAMED AMAR TARJEMI	11,320	1962
0444803	EL ABBESSI ALI	347,042	1978
0444848	HAMROUNI ABDELAZIZ	3,936	1978
0444876	HAMROUNI KHAIRIA SAID	7,071	1978
0444929	MARZOUKI AMMAR	13,467	1978
0444951	LEILA B AMOR LASSOUED	6,628	1971
0445281	ANANE ALI ABED	13,487	1978
0445282	ANANE MOUNIA	30,290	1978
0445370	ABDELLATIF OTHMAN EL HANAFI	6,208	1978
0445399	HASNA B BECHIR AMAMI	2,542	1973
0445530	CHOUROU HABIB	11,096	1978
0445596	MOHAMED B YOUSSEF	9,882	1978
0445661	BRINIS EZZEDINE	5,485	1978
0445769	ESSASSI IMAD	2,542	1973
0445977	NOUREDDINE B TALEB ALI	55,084	1978
0446327	RADHIA B BRAHIM MIDANI	5,437	1964
0446361	MOHAMED B SEBTI HMAISSIA	7,195	1978
0446628	SLAH B HASSOUN B HASSINE B ABDALL	4,876	1978
0446786	RBIA ABDESSATAR	12,332	1978
0447228	HASSINE BEN SALAH	4,440	1978
0447295	HEDI B DHAOU	4,531	1978
0447341	SAHBI TOUMI	11,320	1962
0447344	SAMIA HANACHI	5,527	1969
0447669	NAOUAL BRAHIM GARGOURA	2,660	1970
0447680	AICHA YOUNES B TLILI	12,919	1978
0448329	ABDELKHALEK SAMIA	5,702	1977
0448356	GANNAR AMOR	13,225	1978
0448539	LOUKIL ABDERRAZAK B BECHIR	4,526	1978
0448615	IMTINANN B AYED	5,915	1976
0448740	SALAH B MAHMOUD B ALI TATEB	6,099	1978

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
Q448749	ZORGATI YACINE	28,785	1978
Q448799	LAKDAR B MOHAMED B JEBLI	9,271	1978
Q448865	KHAMMASSI MOUNA BT ABDELKADER	15,426	1978
Q449155	CHEHED SLIMA	2,322	1976
Q449188	SMALI ALI B GACEM	5,504	1978
Q449190	SMALI MESSAOUD	2,645	1978
Q449200	MOHAMED ABDELWAHAB B NACEUR B DHA	2,664	1965
Q449307	DORRA BT KHENAISS MAHDAOUI	5,910	1973
Q449309	KHEDIRI KHADOUJA F FERJANI B AMOR	5,166	1978
Q449311	MOHAMED EL HABIB B SLIMANE AZAK	58,002	1978
Q449530	QUASSILA B MOHAMED B SALAH KELBI	11,275	1963
Q449562	SOUFIA BENT HADJ MOHAMED ESSAIDI	3,198	1978
Q449567	MOHAMED B HADJ MOHAMED ESSAIDI	3,210	1978
Q449577	KAROUI B AISSA	5,743	1978
Q449785	BACCAR NOURREDINE	2,554	1972
Q449877	BECHIR B HASSINE B BELGACEM	3,090	1978
Q449878	CHEDLIA B KHALIFA F BECHIR B HASS	3,090	1978
Q450174	MONGI B HAMIDA SOULTANE	32,786	1978
Q450186	MOHAMED B TAIEB B MOHAMED GRATI	27,702	1978
Q450626	MAAOUIA B AMOR HAMID	5,662	1978
Q450642	CHOUCHANE ABDELKADER	24,447	1978
Q450654	ZAIANI ABDALLAH B CHOUCHANE	11,335	1978
Q450656	MEDDEB AMENA	11,910	1978
Q450900	MOATEMRI BOURAOUIA	4,440	1978
Q450903	HANNACHI RAFIKA F ABDELKADER DJER	5,289	1978
Q451002	FETHIA BT SALAH	10,390	1978
Q451989	BECHIR HASSINE BOUKRAA	5,319	1978
Q452049	MOHAMED B AMARA HANNACHI	13,313	1978
Q452222	NASR OUAFA	37,139	1978
Q452336	DJELLOULI DALILA F JABRI ABDERRAH	9,033	1978
Q452377	LEILA BT TAIEB B MOHAMED LAKDAR	2,660	1970
Q452489	HEDHILI KAIS	11,275	1963
Q452499	BOUGHDIRI ABDELKHALEK SALAH	2,645	1978
Q452534	SOUISSI MONGI	7,854	1975
Q452535	SOUISSI FATHIA	3,537	1975
Q452933	EL DJOMNI MOHAMED B AHMED EL HAFI	5,742	1978
Q453447	MOHD LADJIMI B CHEDLI LETAYEF	6,751	1978
Q453573	JLAIEL LAZHAR B MOHAMED	10,407	1978
Q453645	MOHD B AHMED B JERBI EL AYARI HAM	11,146	1978
Q453718	BELGACEM B MANSOUR HANACHI	5,500	1978
Q453793	SFAR MOHAMED CHADLI B MOHAMED MON	42,480	1964
Q453908	OMAMA ABDELAZIZ OSMAN	11,275	1963
Q453962	SAIDI NAIMA	4,771	1977
Q454127	CHAGHAL MOHAMED	3,432	1978
Q454642	MOUNIRA B MHAMED B HASSINE TRIKI	2,009	1964
Q454661	LOTFI CHARFI	7,951	1978
Q454752	KILANI B MAHMOUD MHADHEB	11,796	1978
Q454788	MNASRI KAMEL	16,686	1978
Q454790	EL JAZIRI CHAFIKA	5,025	1978
Q454791	EL JAZIRI ANISSA	4,171	1978

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
0454946	MAAMOUN CHEDIA	2,521	1974
0455003	BECHIR B HADJ MESSAOUD FREA	7,281	1978
0455044	MOHAMED B ABDALLAH MSALEM	2,521	1974
0455226	OM KALTOUM BEL KHEOIME	30,770	1977
0455228	MOUNIA BELKHEOIME	43,189	1978
0455666	AYED MOHAMED ABIO	8,348	1978
0455727	NEBIHA MSAADIA BELGACEM AMMAR SAI	11,152	1978
0455728	JAMILA MSAADIA BELGACEM AMMAR SAI	11,152	1978
0455852	DHAOU YAHIAOUI	5,114	1978
0455878	SSAI BRAHIM B HADJ AMARA LAYFA	7,520	1978
0456012	FEHMI TAIEB BECHIR KHEMIRI	5,520	1974
0456157	MOURAD B ALI B LAKOUD	2,180	1964
0456193	ATALLAH NEJOUA	5,900	1978
0456416	TAMSOUH ALI B ABDALLAH	4,440	1978
0456476	ADEL HRIGA	15,196	1977
0456482	MOHAMED B LAMINE BEDOUI	4,467	1978
0456483	MOHAMED LAZHAR B LAMINE BEDOUI	4,467	1978
0457304	ELLOUZ NAJOUA BT MHAMED	18,176	1978
0457493	ALI B KHEDIRI	5,502	1978
0457653	UZAN ANI	12,270	1972
0457692	BOUSSABAT ZID B SAOUK	6,330	1978
0457813	Gharbi Nourridine	3,383	1978
0457899	SOUIDI MOHSEN	2,660	1970
0457952	GARA MOHAMED EL SALAH	2,660	1971
0457958	RAHAL FATHI	2,504	1975
0458031	BOUMAIZA SAFIA	3,671	1978
0458463	SALAH AMARA NAILI	5,584	1978
0458474	AMDOUNI MOUFIDA B MOHAMED	8,679	1978
0458579	CHAKER ADEL B AMOR	33,996	1963
0458602	HATEM B HABIB B ALEYA	11,274	1963
0460153	ADEL RHOUMI	5,216	1978
0460200	BACCOUCHE AZOUZ B MHAMED	44,641	1978
0460346	MOUNIR B BELGACEM B AHMED B REHOU	27,532	1978
0460419	MOHSEN B AYED	4,835	1976
0460600	EL KHIARI ESSIA	29,977	1978
0460875	HAYET DEKHIL	6,060	1970
0461136	Haj ISMAIL MUSTAPHA	2,931	1978
0461427	MOHAMED MONGI B AMOR HAOUEN SELLA	5,526	1970
0461646	BHAR BOUBAKER	5,238	1978
0461686	GHRIBI HICHEM	5,588	1966
0461708	LARBI B YOUSSEF	10,134	1978
0461833	TAHAR B SMIDA	4,096	1978
0462067	BRAHIM RAWOHA	11,278	1973
0462112	GHARIANI MBAREK	7,809	1978
0462415	DAOUADI MOHAMED	2,204	1978
0462468	SASSI B MABROUK KHALED	4,988	1978
0463607	YOUSSEF BENT MAHMOUD MGHIRBI	5,526	1970
0463752	ALEYA LABIDI B BRAHIM	8,478	1978
0463811	KHELIFA B HADJ SAAD EL GHERRI	11,320	1978
0463858	BELLAID MOHAMED SAMI B OTHMANE	4,467	1978

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
0463874	BELGAROUÏ MOUNIR B HABIB	4,265	1978
0464064	MOHAMED ZOUHEIR DHAOUÏ	3,684	1964
0464084	SOUISSI MONGIA CHIKHA BT ALI	5,159	1975
0464086	SOUISSI NOURREDDINE B ALI	8,523	1976
0464092	DACHRAOUI ASMA	6,084	1978
0464094	DACHRAOUI TARAK	10,631	1978
0464360	BRAHIM EL BATI	10,262	1978
0464892	REDJEB MOHAMED ENNACEUR B HAFNAOU	21,173	1978
0465046	ABDELMAJID B REKHAIS NAGARA	5,342	1978
0465047	HABIBA BT REKHAIS NAGARA	5,342	1978
0465048	OTHMAN B REKHAIS NAGARA	12,277	1978
0465228	ABDESSELEM BEN SAIDANE BEN SOLTAN	4,689	1978
0465354	SALAH B ALI B BELGACEM EL AYACHI	6,305	1978
0465511	MELLOUKI CHEDLI	28,386	1978
0465512	MELLOUKI HICHEM	28,386	1978
0465817	MOHAMED B AHMED B SALAH KACEM	2,554	1972
0466359	WASSILA B MOHAMED B HAMIDA DASSI	7,546	1971
0466527	ALI B HAMED B BECHIR B SALAH ABDA	5,655	1977
0466838	HADJ MAHMOUD EL JAOUA	8,374	1978
0467011	HEBAIEB HEDI	2,138	1978
0467695	GABSI B MABROUK SADOÛ	14,030	1978
0467990	AMEL B MOHAMED HABIB MESSADI	5,222	1966
0468543	HABIBA MAIZ	9,224	1978
0468936	MILED HEDI	12,993	1978
0469271	SALEM B HASSINE B TAAMALLAH	5,529	1968
0469291	FAOUZI B MEKKI KSIKSI	2,674	1967
0469389	REBEH BENT CHAABANE BENT MOHAMED	2,653	1969
0469444	MOHAMED HALIOUI	57,635	1978
0469464	HACHMI B HADJ MESSAOUD HERABI	23,561	1978
0469875	JEMAA B AHMED B ABID	8,264	1978
0470029	DRIDI DALILA	3,689	1964
0470445	MONIA SAID MOHAMED	15,409	1978
0470517	LAZHAR B MOHAMED B JEBAIER	11,320	1962
0470571	KHALIFA B CHERIF TRABELSI	2,204	1978
0471344	ABOELLAZIZ BOUSNINA	6,997	1978
0471677	BRAHIM B BELGACEM B MOHAMED REJEB	3,551	1978
0471761	GNA NAIMA	4,166	1978
0471943	SALHI MOHAMED NAJIB	4,451	1978
0471948	SAMIA B YOUSSEF	8,043	1978
0471949	AIDA B YOUSSEF	8,043	1978
0471950	HEDI B YOUSSEF	8,043	1978
0472046	CHALLOUAH CHERIFA	15,869	1978
0472804	EL ALOUI YOUSSEF	4,057	1978
0472857	SALOUA B LAKDAR B BOUJEMAA	4,881	1969
0473336	THOURAYA BT ALI B MOHAMED KADDJUR	2,660	1970
0473459	AMOR B ABDERRAHMAN B SADOÛ CHAGRA	4,475	1978
0473803	MHALLA DEKRAYET B HEDI	5,527	1969
0473821	LAZHAR BRAIEK B MOHAMED B ABDALLA	4,144	1978
0473872	MSEDI MOHD NAGIB	3,352	1978
0473903	NOUREDDINE HARGAFI	13,241	1978

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
0474203 M	ABDELHAMID B KILANI B REHOUMA	4,373	1978
0475295 Z	EL ABDELI HASEN B SALAH EL HEMEL	13,389	1978
0475301 F	LABIOD BECHIR	7,421	1969
0475313 U	MOHAMED BOUCHRIT	9,987	1978
0476011 C	SUISSI MOKTAR B SALEM	5,514	1978
0476439 T	BANNOURI HAMIDA SAHBI	6,215	1977
0476450 E	NEHLA BEN LARBI	5,777	1970
0476550 N	JERFAL JOUDA B MOHAMED LAHBIB	4,151	1978
0477193 M	SALEM MOHAMED MEDEB	2,746	1978
0477239 M	MOHAMED EL AMJED B HASSOUNA SAYEH	3,740	1978
0477252 B	KHELIFA MAJERI	5,485	1978
0477262 M	LOUTFI B MILOUD SRASRA	6,159	1977
0477494 P	MOUSSA ZOHRA	57,857	1978
0477548 Y	MARZOUK CHAOUKI	3,878	1978
0477670 F	RHIDA MHAMDI B AMAR B HADJ OTHMAN	5,930	1965
0478216 Z	RIDHA B TAIEB MEKAOUAR	14,410	1978
0478845 H	ABDEKRAZEK B AMOR B MOHAMED KHEMI	6,332	1978
0478846 J	KAMEL B BRAHIM B SALAH YATIMI	5,504	1978
0478848 L	NOUREDDINE B BRAHIM B SALAH YATIM	5,504	1978
0479087 W	CHERIF IMED	17,128	1962
0479091 A	AMAL BERRIMA	6,605	1970
0479092 B	TOURKIA B BRAHIM B AHMED SASSI	12,913	1978
0479093 C	ENEZFI DOUJA F ALLALA ENEZFI	10,743	1978
0479196 P	SAMIA DHAOUI	4,155	1964
0479328 H	BOUABID LEILA	9,216	1978
0480261 X	SAFTA OTHMAN	4,645	1978
0480551 M	SAFRAOUI YOUNES	67,120	1978
0480640 J	AHMED B MANSOUR B AHMED	8,468	1978
0480650 V	AOUATEF B ALLALAH B MAATALLAH	11,247	1963
0480677 Z	BRAHIM B TAIEB B BRAHIM DHIFALLI	3,319	1978
0481100 J	FATMA BT SADOK KHEBOUR	2,187	1978
0481256 F	MAAMAR MONGI B MOHAMED B MOHAMED	7,879	1978
0481385 U	MOHAMED B AHMED B HAFIAEDH SAIDI	2,194	1978
0482675 W	ALI AHMED ZEMMAL	8,678	1978
0483015 R	RADOUANE B SALAH BAHRI	5,519	1971
0483041 U	CHERIF SALWA	2,660	1965
0483172 L	MOHAMED MOULDI B AHMED SAADAOU	4,473	1978
0483185 A	NAZIHA BT DHIA	5,431	1978
0483675 A	MESTIRI CHOKRI	2,656	1972
0483894 W	BOUSSABBAH KHALED	5,994	1978
0484133 F	Gharbi KHALED B MOHAMED B AHMED	7,921	1967
0484136 J	JALLAL B MOHAMED EL MEKKI BLOUZA	18,016	1978
0484146 V	BAHRI MOHAMED B YOUSSEF	5,520	1972
0484172 Y	MOHAMED MAHDI MOULHI	15,593	1964
0484662 F	ZAIANE MOURAD B MAHMOUD	6,751	1972
0484680 A	SLAHEDDINE B MOHAMED SALAH YSSA	3,961	1978
0485109 S	KRAIF FARIDA BT LAZHAR	4,318	1978
0485131 R	RADIA B HADI B ABDALLAH B AMOR RE	3,065	1978
0485155 S	BECHIR AMAR B BECHIR	6,378	1978
0485313 N	HABIB B KHLIFA B ROMDANE GASMI	7,041	1978

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
Q485392 Z	HAMOUDA B MOHAMED FEKIH	10,283	1978
Q485577 A	ZINEB BELAAJ	14,130	1978
Q485978 L	MAHJOUB B MOHAMED B HASSINE MEKKI	12,231	1978
Q486102 M	BOUZGARROU HAIAT B MOHAMED BECHIR	4,569	1970
Q486111 F	BAHRI HATEM B MOHAMED B YOUSSEF	17,095	1972
Q486157 F	JEMOUR MOHAMED NEGIB	6,990	1978
Q486763 P	EL HAIDRI LAID B BELGACEM B MOHD	23,985	1978
Q486786 P	ZOUHAIER B MOULDI DJEBALI	6,067	1967
Q486799 D	KHEDIJA B SALEM B TORAA MARZOUGUI	9,403	1976
Q487044 V	SFAXI AMAL	11,270	1963
Q487193 G	ABDERRAHMAN B TAIEB	7,411	1978
Q487225 S	SAMIA BT BECHIR JENANA	5,525	1969
Q487434 U	DJAZIRI KAMEL	39,041	1976
Q487442 C	CHAARI MOHAMED	8,789	1978
Q487459 M	BESBES MOHAMED EL HACHMI	3,006	1978
Q487768 G	SAHRAOUI ABDERRAHMAN B LAKOAR	19,075	1978
Q487779 U	AMEL B HOUSSINE EL GHARBI	4,577	1972
Q487887 L	HAMADI B BRIK B HASSEN B NCIR	2,535	1978
Q488567 A	ALI B HASSAN AYEDI	13,615	1978
Q488588 Y	FAOUZI B HADI B MOHAMED B YOUSSEF	8,929	1978
Q488618 F	ABDERRAZZEG B SALAH B AMOR NASRI	3,396	1978
Q488782 J	REGAIEB LASSAAD B MOHAMED	11,496	1978
Q488845 C	REBAI B MOHD DHOUMER	2,166	1978
Q488915 D	ABDALLAH B TAIEB B MOHAMED LIALI	12,914	1978
Q489006 C	BACCARI FATMA	46,562	1978
Q489383 M	MOURAD B BRAHIM B MOSBAH	2,655	1971
Q489527 U	AHMED LAHBIB B CHEIKH	3,124	1973
Q490079 U	HADJ SAAD EL BAROUDI	28,654	1978
Q490102 U	BECHIR NAIMA F LAATIL MOHD HACHEMI	42,436	1978
Q490197 X	NOUR EDDINE B RJEB B MIMOUN	22,969	1978
Q490199 Z	ZEBIDA B RJEB B MIMOUN	31,350	1978
Q490207 H	TABET ABDERAOUF B OMRAN	11,220	1971
Q490936 A	HASSOUNA B SALAH B ALI B MANSOUR	4,756	1978
Q491318 R	MOHAMED MNAOUER B TAIEB B TAHAR	6,322	1965
Q491319 S	ABBES AHMED	12,165	1978
Q491400 E	AMMAR B TAIEB B AMOR EL GUIZANI	3,877	1978
Q491882 D	SALMA B HABIB CHABAANE	3,561	1964
Q492561 S	KHEDIJA B MILAD F MOHAMED B KHALF	28,654	1978
Q492677 T	EL HAM B RAYANA	2,486	1975
Q492690 G	DERBAL M RAD BEN AHMED	7,055	1978
Q493088 P	MOUNIR B YUCEF	14,975	1978
Q493100 C	BEN AMOU KHALDOUN B MOHD	9,254	1978
Q493265 G	TEOUFIK B AHMED B MOHAMED SALAH	2,541	1973
Q493912 K	HENDA TAYEB	5,407	1978
Q494785 J	MOHAMED B KHALIFA GUERRI	4,466	1978
Q494786 K	BECHIR B KHELIFA GUERRI	4,466	1978
Q495062 K	BOUARKA MOHAMED	4,673	1978
Q495368 T	ABDELKADER ADDOUNI SALEM G'IAOUI	42,342	1963
Q495395 X	MOUNIR KHALED GADDAS	14,936	1962
Q495460 T	JILANI B MOHAMED OHRIF	3,985	1978

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 9 Février 1994 "

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1994

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat
Hached, Radès — Tél. : 434 211
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8